



GOVERNANÇA CORPORATIVA, LGPD E COMPLIANCE

AULA 1





CONVERSA INICIAL

Assim como ocorre na sociedade, a gestão das organizações vem evoluindo ao longo do tempo, seja em relação aos processos e na condução das atividades propriamente ditas, seja na concepção dos valores e objetivos ou na priorização dos interesses das pessoas, entidades e ambientes que de alguma forma são impactados pela atuação das empresas. Por muito tempo, a constituição de uma empresa e sua condução estavam pautadas quase que exclusivamente com o objetivo no lucro e a priorização dos interesses dos sócios majoritários ou daqueles que detinham as informações privilegiadas e o poder de tomar as decisões com base nelas.

Objetivar os resultados econômicos e financeiros segue sendo um dos pilares mais importantes que sustentam as organizações; entretanto, com o passar do tempo, outros pilares passaram se mostrar tão relevantes quanto esse. Percebeu-se que uma empresa apenas seria sustentável, ou seja, conseguiria sobreviver no longo do tempo e gerações, caso seu “[...] desenvolvimento atendesse às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades” (ONU, 1987, p. 43). Esse movimento ganhou força, internacionalmente, na década de 1990, quando surgiu a expressão *governança corporativa* (Monks; Minow, 1992), que hoje já se encontra amplamente difundida e que, em termos de implementação, ainda está em fase de amadurecimento, no mundo corporativo, para que seja de fato internalizada (Rossetti; Andrade, 2014).

A partir de agora, vamos entender melhor todo esse processo e do motivo pelo qual tal conhecimento é fundamental para sua formação.

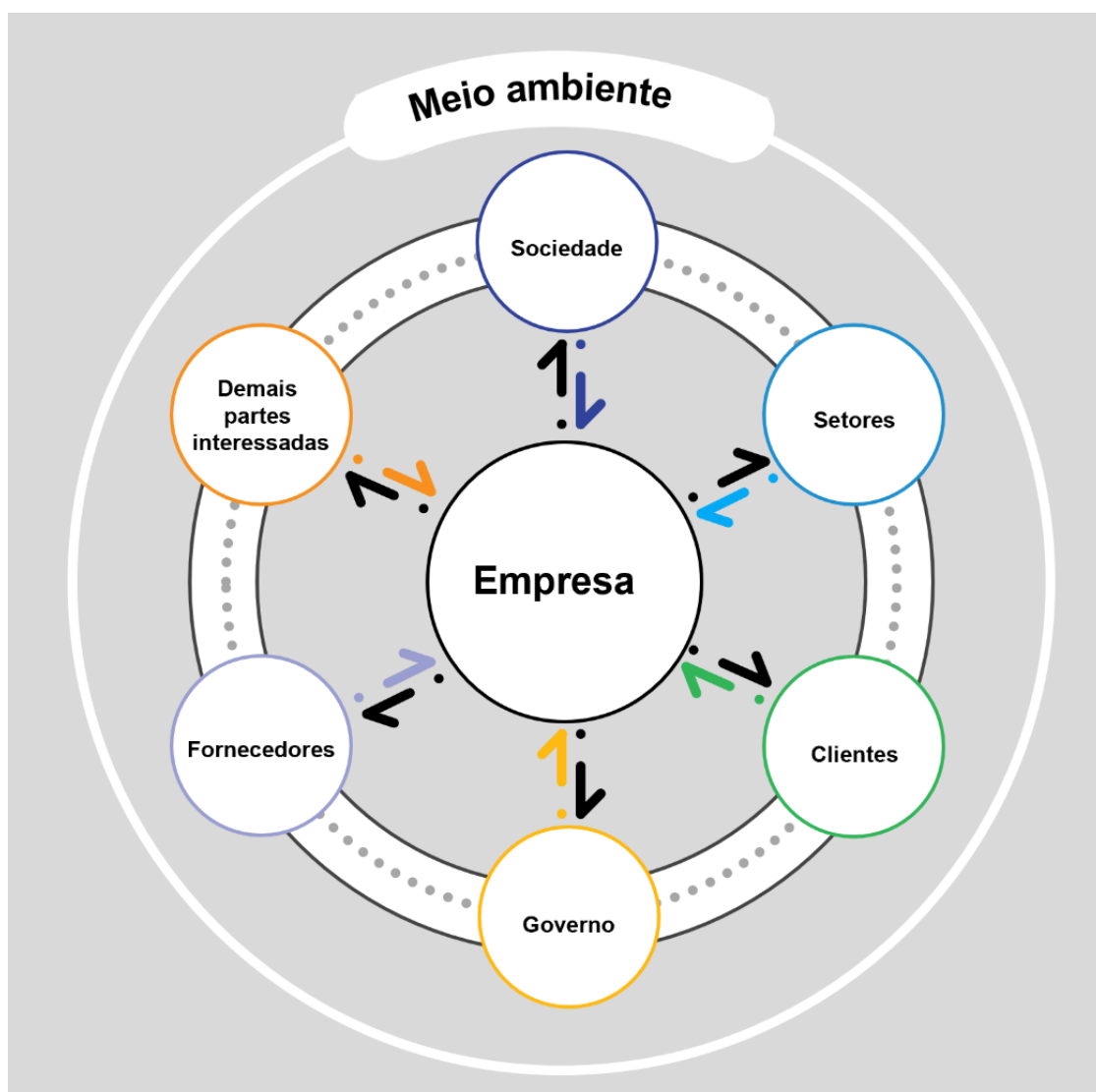
CONTEXTUALIZANDO

Da década de 1990 até hoje, o conceito e o entendimento inicial da governança corporativa evoluíram de forma relevante, o que se iniciou com a criação do primeiro código de melhores práticas de governança corporativa, na Inglaterra, o *Cadbury Report* (The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance; Gee and Co., 1992); com a publicação do primeiro livro sobre o tema, intitulado *Corporate governance* (Monks; Minow, 1995); e com a primeira edição dos *Principles of corporate governance* (OCDE, 1999),

divulgando os princípios da boa governança e mostrando seus efeitos positivos sobre o crescimento das nações (Rossetti; Andrade, 2014). Hoje, essa ideia já se expandiu a ponto de ser um requisito obrigatório para as empresas de capital aberto que operam na bolsa de valores brasileira e, como efeito cascata, de todas as demais organizações.

O objetivo da governança corporativa e, por consequência, da gestão do negócio deixou de focar apenas a otimização do dinheiro dos sócios e acionistas, passando a se centrar na geração de valor compartilhado entre os sócios e as demais partes interessadas (*stakeholders*), uma vez que já se reconhece que as empresas têm uma relação de interdependência com as realidades econômica, social e ambiental em que se encontram (IBGC, 2023).

Figura 1 – Interdependência da organização com suas partes interessadas, com a sociedade e com o meio ambiente



Fonte: Arte UT.



Mas, afinal, o que é a governança corporativa? A governança corporativa é uma forma ou um sistema adotado para que as empresas sejam governadas (geridas) e monitoradas para que se crie e proteja o seu valor (IBGC, 2023). Mas, que valor é esse? E valor para quem?

A governança corporativa consiste, na verdade, na geração de valor sustentável para a própria empresa, para os sócios e para a sociedade, de forma geral (IBGC, 2023). E é sobre isso que trataremos e em que nos aprofundaremos na sequência deste conteúdo.

TEMA 1 – FORMAÇÃO DE EMPRESAS E TEORIA DA AGÊNCIA

Antes que iniciemos o detalhamento de como a governança corporativa deve ser estruturada e dos princípios que a regem, precisamos dar um passo para trás e entender o motivo pelo qual esse sistema surgiu e ganhou a relevância que tem hoje em dia. Para isso, vamos procurar compreender a base teórica principal que sustenta os modelos de governança corporativa utilizados pelas organizações: a teoria da agência (Berle; Means, 1991; Jensen; Meckling, 1976).

Essa teoria estuda e apresenta as relações de interesses que existem nas empresas e que, em algum momento, acabam gerando conflitos e impactando as decisões tomadas pelas partes envolvidas. Para que isso fique mais claro, vamos lembrar como a maior parte das empresas é formada e inicia suas atividades. Geralmente, os empreendimentos, quando iniciam suas atividades, partem da ideia de uma ou mais pessoas que percebem uma oportunidade de atuar no próprio negócio. A partir dessa ideia inicial, surgem os planejamentos e pesquisas, das quais são determinadas as necessidades e demandas a serem supridas para que efetivamente se iniciem as atividades empresariais.

E, quando se iniciam, de fato, as atividades empresariais, normalmente os recursos envolvidos são escassos. Não nos referimos apenas a recursos financeiros, mas também de pessoas e processos. Ou seja, quando se começa o negócio, normalmente uma única pessoa é responsável por ele, por exemplo, pela parte financeira, pelas vendas e pelas operações. É normal, até, que essa pessoa seja o próprio empresário ou sócio. Nesse momento da vida da empresa, perguntamos para você, qual é o interesse que se leva em consideração para a tomada de decisão? É natural que seja o interesse do próprio empresário. Esse interesse é o de que ele consiga obter o maior retorno possível e que o negócio



cresça e seja sustentável. Nesse momento, como não há uma equipe a ser gerida, não costuma haver um conflito de interesses.

Porém, a partir do momento em que o negócio começa a crescer, a equipe responsável pela condução das atividades naturalmente também aumenta, ou seja, a empresa passa a ter pessoas responsáveis por partes do processo, e especializadas em sua área específica. Esse processo é excelente, uma vez que a disponibilidade de um recurso especializado para cada processo leva a uma maior eficiência e, a princípio, a um melhor resultado organizacional. Por outro lado, também exige uma gestão dos diferentes interesses de todas as pessoas envolvidas nos processos e atividades da empresa. E que interesses seriam esses?

Vamos utilizar exemplos. O sócio segue com seu interesse em obter o melhor retorno para si e para a empresa; a pessoa responsável pelo financeiro pode, por exemplo, ter o interesse de trabalhar o menor tempo possível em função das suas demandas pessoais; a pessoa responsável pelas vendas pode, por exemplo, querer trabalhar além do horário normal de trabalho para receber horas extras, considerando que está com uma pessoa da família doente e por isso precisa de um ganho maior para conseguir pagar pelo tratamento necessário. E, assim, cada uma das pessoas de uma empresa pode ter (e na maioria das vezes tem) um interesse pessoal específico e que pode não estar alinhado ao que seria o mais adequado para a empresa e sua longevidade.

É por isto que surgiu a governança corporativa: para gerir essas relações e garantir, por meio de processos e monitoramento, que o interesse que se sobreponha aos demais e seja levado em consideração para a tomada de decisão seja o da empresa, e esse interesse deve prestigiar e considerar não apenas os sócios, como todas as demais partes interessadas (colaboradores, fornecedores, clientes, governos, bancos etc.). Em outras palavras, ocorre, a partir disso, uma separação entre a propriedade (ações dos sócios ou o valor investido pelos donos na sua empresa) e a gestão do negócio, e passa-se a se estabelecer os objetivos da empresa como uma entidade independente (Rossetti; Andrade, 2014).

Nesse sentido, a Teoria da Agência propõe o modelo de gestão (governança corporativa) que explica como esses objetivos (da empresa), mesmo conflitantes entre seus agentes, permitem a obtenção dos resultados esperados. A teoria estabelece, ainda, que, nas empresas, há uma relação de



agência, como um contrato, em que uma pessoa emprega outra pessoa para executar as atividades em seu nome e, ao delegar essa atividade, está, também, delegando um poder (Jensen; Meckling, 1976).

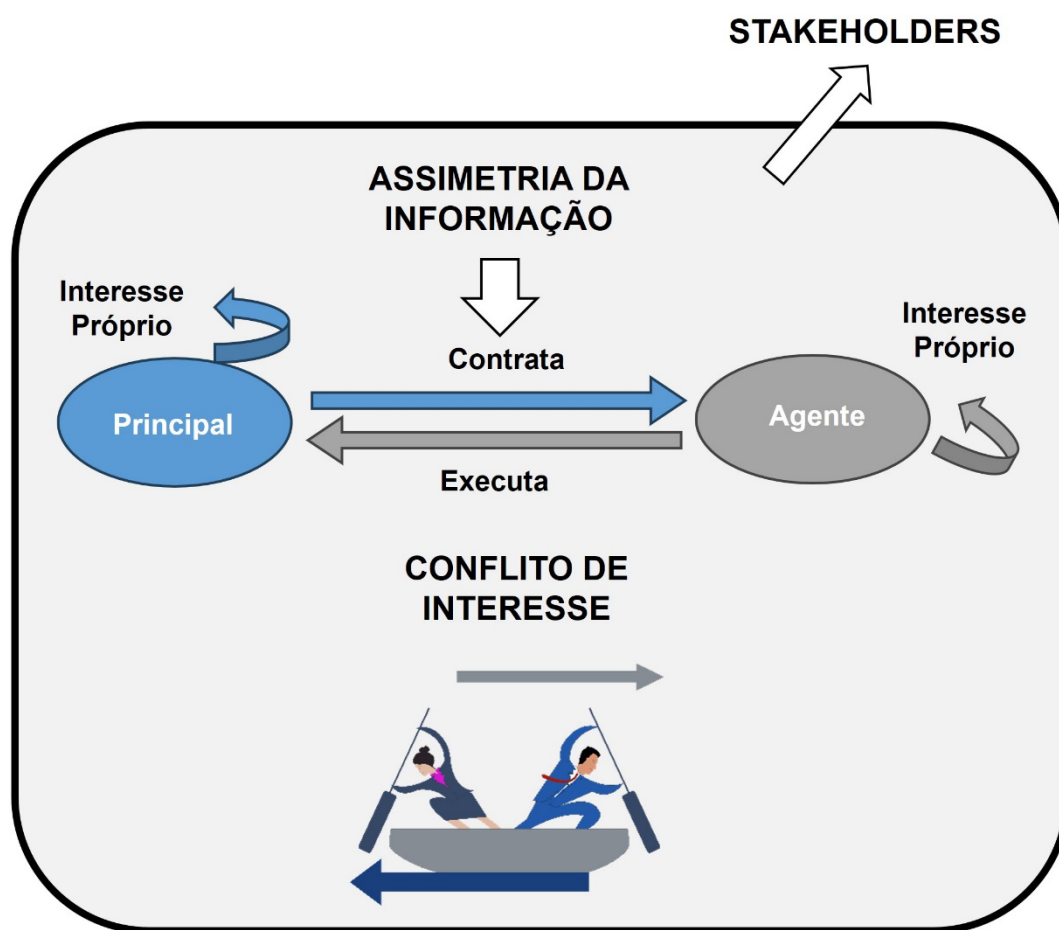
Segundo a teoria, a pessoa que emprega outrem é chamada de *principal* e a pessoa contratada pela que emprega é chamada de *agente* (Jensen; Meckling, 1976). Então os colaboradores possuem poder nas empresas? Isso mesmo! Elas têm o poder de pagar em nome da empresa, o poder de receber em nome da empresa, o poder de vender o produto da empresa etc.

Quando ocorre, portanto, essa delegação de poder para um terceiro (agente), o principal passa a não ter, necessariamente, acesso a todas as informações que detinha anteriormente, justamente por não estar mais diretamente envolvido em todas as atividades do negócio. Surge aí um novo **problema** a ser gerido, que chamamos de *assimetria de informação*, que, em uma abordagem simples, significa que as pessoas que estão ligadas diretamente nas atividades e na gestão em si possuem informações privilegiadas em relação àqueles que são impactados ou possuem interesses pela empresa e que não têm acesso a essas informações (Watts; Zimmerman, 1978). Essa disparidade de acesso ao mesmo nível de informações pode levar os *stakeholders* (partes interessadas) a tomarem decisões que não necessariamente proporcionem o melhor retorno esperado.

Um exemplo de assimetria da informação seria no relacionamento do fornecedor com a empresa-cliente, no momento da concessão ou não de crédito. Digamos que a empresa-cliente se encontre em uma situação financeira complicada, ou seja, que possui um endividamento e um custo maior do que o dinheiro que está disponível para pagamentos. Essa informação pode ser essencial para o fornecedor em relação a decidir, ou não, conceder crédito para que a empresa-cliente adquira seus produtos, mercadorias ou serviços, uma vez que a insolvência financeira da empresa-cliente pode levar a uma perda para a empresa fornecedora. Caso a informação da condição financeira atual da empresa-cliente não esteja disponível também para a empresa-fornecedora, temos um exemplo de assimetria da informação.

Em função de questões como as apresentadas, surgiu a teoria que tem como objetivo justamente encontrar um modelo de contrato que seja o mais eficiente possível para gerir essas relações; e esse modelo é a governança corporativa (Jensen; Meckling, 1976).

Figura 2 – Representação gráfica da teoria da agência



Fonte: Neide Borscheid Mayer. Crédito: Hunci/Shutterstock.

Além de evitar ou gerir de forma mais eficiente possível os potenciais conflitos de interesses e assimetrias informacionais entre os agentes, a governança corporativa também busca alinhar as percepções de risco de todas as partes envolvidas e garantir que o serviço delegado (poder) e a tomada de decisão sejam realizados da melhor forma possível (Rossetti; Andrade, 2014).

TEMA 2 – RELAÇÕES EMPRESARIAIS E *STAKEHOLDERS*

Como já mencionamos, na perspectiva atual das organizações, reconhece-se que elas mantêm uma relação de interdependência com a sociedade em que estão inseridas, em suas realidades econômica, social e ambiental (IBGC, 2023). O que significa isso? Que, assim como a sociedade precisa da empresa, seja em função da geração de empregos e renda, seja para fornecimento de produtos ou serviços e contribuição econômica com a



sociedade como um todo, a empresa também precisa da sociedade, para ter acesso aos recursos críticos (pessoas, conhecimentos, materiais, tecnologias, recursos naturais etc.) no curto, médio e longo prazos.

Por esse motivo, como já vimos, a gestão precisa prestigiar não apenas os interesses dos sócios ou acionistas (*stareholders*), mas, também, levar em consideração todas as partes interessadas (*stakeholders*). Os *stakeholders* ou partes interessadas representam os diferentes públicos de interesse que afetam ou são afetados pelas atividades da empresa (Golschmidt; Rocha, 2010).

Os *stakeholders* podem ser classificados como internos e externos. Os *stakeholders* internos são todos aqueles que estão envolvidos nas atividades da própria empresa: funcionários, diretores, sócios etc. Já os externos são as pessoas (físicas ou jurídicas), de fora da empresa, que impactam ou são impactadas por ela: clientes, fornecedores, bancos, governos, sindicatos, imprensa e comunidades locais.

Figura 3 – Exemplo de relações de interdependência da empresa com os *stakeholders*



Fonte: Neide Borscheid Mayer.



Em função da importância dessa relação de interdependência da empresa com os *stakeholders* é que a governança corporativa passou a ser fundamental para as organizações. Ela “[...] baliza a atuação dos agentes de governança e demais indivíduos de uma organização na busca pelo equilíbrio entre os interesses de todas as partes, contribuindo positivamente para a sociedade e para o meio ambiente” (IBGC, 2023, p. 17).

TEMA 3 – CONCEITOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E SEUS VALORES FUNDAMENTAIS

Agora que já compreendemos as bases teóricas que respaldam o sistema de governança corporativa, iremos nos aprofundar nos conceitos e alicerces dessa metodologia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2023, p. 17), a “Governança corporativa é um sistema formado por princípios, regras, estruturas e processos pelo qual as organizações são dirigidas e monitoradas, com vistas à geração de valor sustentável para a organização, para seus sócios e para a sociedade em geral”.

Prado (2023) tece uma definição mais simplificada de *governança corporativa* como sendo a forma como a empresa é dirigida, de como a prestação de contas é realizada e de como ocorre o relacionamento dela com os sócios, gestores, órgãos ou pessoas que fiscalizam e monitoram a gestão e com as demais partes interessadas.

Analisando essas definições, podemos verificar que a governança corporativa é uma metodologia de gestão das organizações estruturada com base em princípios e processos que visam à realização das atividades da empresa, em todas as instâncias, alinhada com os valores e objetivos da organização e que, por sua vez, tem como foco a geração de valor (sustentável) para todas as partes interessadas.

No Brasil, o órgão que define e apresenta o *Código das melhores práticas de governança corporativa* é o já mencionado IBGC (2023). Esse código e os princípios nele apresentados podem ser aplicados em qualquer tipo de organização, independentemente de porte, natureza jurídica ou estrutura de capital, dando o suporte para o desenvolvimento de uma boa governança.

As boas práticas de governança podem, e devem, ser empregadas por qualquer tipo de organização. É evidente que, diante das diferentes estruturas, tamanhos e processos de cada uma delas, as boas práticas recomendadas



podem sofrer adaptações para que de fato cumpram com seu propósito. Entretanto, tais práticas sempre devem ser estruturadas e fundamentadas em valores e princípios éticos que orientarão uma conduta que estabeleça um relacionamento adequado das empresas com todos os agentes de governança (partes interessadas) e o alinhamento com o seu propósito (sua razão de existir) (IBGC, 2023).

Nesse contexto, as premissas que permeiam o modelo e dão suporte para o sistema são os princípios da governança corporativa (integridade, transparência, equidade, responsabilização e sustentabilidade), que serão apresentados e detalhados a seguir.

TEMA 4 – PRINCÍPIOS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA

Os princípios que norteiam a governança corporativa são: integridade, transparência, equidade, responsabilização e sustentabilidade (IBGC, 2023). Esses princípios devem ser considerados e estarem presentes nas organizações por meio das atitudes e práticas desenvolvidas por todos os agentes de governança, além de estarem espelhados e considerados na construção das normas/regras, processos, mecanismos, estruturas e instrumentos de monitoramento e controle, na prestação de contas da gestão e na divulgação das informações (Prado, 2023). Detalharemos, na sequência, cada um deles.

4.1 Integridade

Pelo princípio da integridade, segundo o *Código de melhores práticas de governança corporativa*, as organizações devem:

Praticar e promover o contínuo aprimoramento da cultura ética na organização, evitando decisões sob a influência de conflitos de interesses, mantendo a coerência entre discurso e ação e preservando a lealdade à organização e o cuidado com suas partes interessadas, com a sociedade em geral e com o meio ambiente. (IBGC, 2023, p. 18)

Esse princípio foi inserido na última versão do código e estabelecê-lo tem como propósito principal demonstrar que a governança vai além de uma série de práticas, regras e estruturas a se seguir, como se fosse o cumprimento de uma *checklist* (*lista de verificações*, em tradução livre); mas que se trata, também, de comportamento e cultura organizacional.



Embora a base teórica que sustenta a governança corporativa já pressuponha, de forma tácita, que as decisões, numa empresa, devam ser tomadas prestigiando os seus objetivos, interesses e valores, livres do conflito de interesse dos seus agentes, os eventos de fraude e corrupção identificados de forma recente, no Brasil e no mundo, demonstraram a importância de esse princípio constar de forma expressa. O princípio da integridade vem reforçar que não basta a empresa e seus agentes dizerem que possuem determinados valores e posturas éticas se suas ações e atitudes não espelharem tal comportamento. Em uma linguagem bem coloquial, não basta alguém dizer que é ético e que age de determinada forma; seu comportamento, necessariamente, precisa estar alinhado com esse discurso.

E de quem é a responsabilidade da ética da organização? A integridade é uma responsabilidade de todos os agentes que nela atuam. A liderança tem o papel fundamental de disseminar esses valores, seja os comunicando, seja os demonstrando por suas atitudes; porém, não é uma sua responsabilidade exclusiva fazer valer, de fato, tais posturas na empresa, como um todo.

O princípio da integridade reforça que a tomada de decisão e as atitudes devem prestigiar (serem leais) a(à) organização e (a)o cuidado com suas partes interessadas, com a sociedade em geral e com o meio ambiente.

4.2 Transparência

De acordo com o *Código de melhores práticas de governança corporativa*, em relação ao princípio da transparência, as organizações devem:

Disponibilizar, para as partes interessadas, informações verdadeiras, tempestivas, coerentes, claras e relevantes, sejam elas positivas ou negativas, e não apenas aquelas exigidas por leis ou regulamentos. Essas informações não devem restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os fatores ambiental, social e de governança. A promoção da transparência favorece o desenvolvimento dos negócios e estimula um ambiente de confiança para o relacionamento de todas as partes interessadas. (IBGC, 2023, p. 18)

Esse princípio está relacionado à tentativa de evitar tomadas de decisão equivocadas, em função de assimetrias da informação. O princípio estabelece que as empresas não devem divulgar apenas as informações obrigatórias por leis ou normas, como é o caso das demonstrações financeiras, por exemplo, mas que precisam ir além disso. Afinal, como já vimos, há um grupo muito grande de partes interessadas que podem ser afetadas de maneira significativa, positiva ou



negativamente, caso não tenham o mesmo nível de acesso às informações que nortearão suas decisões.

Podemos, a título de exemplo, abordar um caso relevante que ocorreu no Brasil em 2019, quando ocorreu o rompimento de uma barragem de rejeitos da empresa Vale S.A., no município de Brumadinho. Esse foi um dos maiores desastres industriais ocorridos no país e que impactou (negativamente) praticamente todos os grupos de partes interessadas da empresa, levando, inclusive, a perdas de muitas vidas. Mas, por que estamos usando esse exemplo para falar do princípio da transparência? Porque a divulgação da avaliação dos riscos de acidentes ambientais que envolvia o potencial de rompimentos da barragem não se tratava de uma informação de divulgação obrigatória (por lei ou norma); portanto, não foi comunicada ao mercado, pela empresa. Entretanto, internamente, as equipes responsáveis por essa avaliação já possuíam as informações do levantamento de riscos e do potencial de materialização desse risco.

Temos, no caso em tela, um exemplo de assimetria da informação: havia um grupo que detinha a informação privilegiada, tomou uma decisão pautada nessa informação (equivocada ou não); e outro que tomou uma decisão pautada na ausência dela. Nessa linha, será que a comunidade do entorno decidiria seguir vivendo no local caso soubesse do risco do rompimento e, por consequência, do risco de vida? Essa é uma resposta que não temos como apresentar, porque não houve a divulgação adequada da informação e, portanto, não temos como avaliar se o impacto seria ou não menor, dada a decisão da Vale S.A. de seguir operando, apesar do risco de rompimento da barragem.

O princípio da transparência também dá destaque à qualidade das informações divulgadas, que devem ser disponibilizadas de modo que realmente espelhem a realidade (sejam verdadeiras), sejam tempestivas (divulgadas no momento adequado e não de forma atrasada), coerentes, claras e relevantes. Isso significa que não basta apenas divulgar uma informação, de qualquer forma; a informação precisa demonstrar com clareza a real situação daquilo que está sendo informado. Ou seja: as demonstrações financeiras não podem ser manipuladas para que os resultados sejam diferentes da real situação patrimonial, econômica e financeira da empresa; a divulgação das informações ambientais, sociais e de governança deve demonstrar, de fato, o posicionamento

e as ações desempenhadas pela empresa nesse contexto e não servir apenas como uma estratégia de *marketing*, e assim sucessivamente.

4.3 Equidade

No que diz respeito ao princípio da equidade, o *Código de melhores práticas de governança corporativa* estabelece que as organizações devem:

Tratar todos os sócios e demais partes interessadas de maneira justa, levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas, como indivíduos ou coletivamente. A equidade pressupõe uma abordagem diferenciada conforme as relações e demandas de cada parte interessada com a organização, motivada pelo senso de justiça, respeito, diversidade, inclusão, pluralismo e igualdade de direitos e oportunidades. (IBGC, 2023, p. 19)

Esse princípio diz respeito à forma como a empresa se relaciona com todos os seus agentes; segundo ele, deve-se colocar todos em condições de poderem tomar as decisões e atitudes, a olharem para a situação da empresa sob uma mesma perspectiva. Isso não significa a mesma coisa que tratar todas as pessoas de forma igual, uma vez que cada indivíduo possui características diversas (Figura 4).

Figura 4 – Diferença de igualdade para equidade



Crédito: StockSmartStart/Shutterstock.

Na parte esquerda da Figura 4, vemos três pessoas tentando pegar uma fruta na árvore. Cada uma dessas pessoas está em cima de um apoio de altura igual, desconsiderando que há uma diferença de estatura entre as pessoas. Essa figura representa uma situação em que se buscou a igualdade, disponibilizando-se o mesmo recurso para todos. Na parte direita da figura, essa mesma situação



está demonstrada, entretanto há uma adaptação do apoio utilizado pelas pessoas, levando em consideração a estatura de cada uma delas. Nessa situação, disponibilizou-se o recurso que cada uma das pessoas necessitaria para atingir o objetivo de todos. No primeiro cenário (o da igualdade), somente uma pessoa conseguiria atingir seu objetivo; já no segundo, as três pessoas o conseguiriam.

É isso que o princípio da equidade busca desenvolver nas empresas: o tratamento diferenciado, de acordo com as relações e demandas de cada agente, pautando-se no senso de justiça, respeito, diversidade, inclusão, pluralismo e igualdade de direitos e oportunidades para todas as partes interessadas.

4.4 Responsabilização (*accountability*)

Em relação ao princípio de responsabilização, o *Código de melhores práticas de governança corporativa* preceitua que os agentes de governança devem:

Desempenhar suas funções com diligência, independência e com vistas à geração de valor sustentável no longo prazo, assumindo a responsabilidade pelas consequências de seus atos e omissões. Além disso, prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, cientes de que suas decisões podem não apenas responsabilizá-los individualmente, como impactar a organização, suas partes interessadas e o meio ambiente. (IBGC, 2023, p. 19)

Esse princípio trata exatamente sobre o que é apresentado em seu nome: *responsabilização*. Esse é o princípio que deve nortear não somente a forma como os agentes agem e tomam decisões, mas também a responsabilidade assumida pelas consequências dessas ações. Desempenhar as funções com diligência quer dizer que as ações devem ser tomadas com zelo, com cautela e com cuidado, tendo em vista, sempre, as consequências dos atos (ou da omissão deles, como exemplificamos no caso do rompimento da barragem de Brumadinho) para todas as partes interessadas.

E agir com independência está diretamente relacionado ao que detalhamos no princípio da integridade: significa agir de maneira ética, não permitindo que os potenciais conflitos de interesse que possa haver influenciem em suas atitudes e focando no objetivo principal, que é o de gerar valor sustentável, no longo prazo, para a empresa e todas as partes interessadas.



A respeito desse princípio, em face dos muitos casos que geraram consequências negativas à sociedade sem a responsabilização dos seus agentes, houve a emissão de leis e normas específicas que levam a que os agentes que não as observem por opção a serem responsabilizados por força da lei. Como exemplo de tal legislação, podemos citar, em nível internacional, a Lei Sarbanes-Oxley (SOx), aplicável a todas as empresas registradas nos mercados de valores norte-americanos (EUA, 2002); e, em nível nacional, a Lei n. 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública nacional ou estrangeira (Brasil, 2013).

Além disso, o princípio da responsabilização estabelece que todos os agentes devem prestar contas sobre sua atuação, e que essa prestação de contas deve seguir o que está estabelecido, também, pelo princípio da transparência, ou seja, ser feita de forma clara, objetiva, compreensível e oportuna (no tempo certo).

Dica de documentário

- Você talvez já tenha ouvido falar de uma das maiores fraudes corporativas já identificadas no mundo e que impulsionou a implementação de boas práticas de governança corporativa e a criação de leis específicas sobre a observação dessas fraudes e a responsabilização de atos corruptos.
- Essa fraude ocorreu em uma empresa norte-americana do setor de energia, chamada de *Enron*, no ano de 2001. Pela relevância e pelos impactos dessa situação em nível internacional, mudou a forma como a gestão das organizações era realizada. Você poderá assistir a um documentário completo sobre o caso, disponível em serviços de *streaming*, intitulado *Enron: the smartest guys in the room* (2005).
- O documentário completo também está no YouTube, com versão em português (*Enron: os mais espertos da sala*) disponível em: <https://youtu.be/5DKwOJKHgJM?si=Tm_HuHGzNyGwyPo8> (Enron, 2015).

4.5 Sustentabilidade

Segundo o *Código de melhores práticas de governança corporativa*, o princípio da sustentabilidade estabelece que os agentes de governança devem:



Zelar pela viabilidade econômico-financeira da organização, reduzir as externalidades negativas de seus negócios e operações, e aumentar as positivas, levando em consideração, no seu modelo de negócios, os diversos capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, natural, reputacional) no curto, médio e longo prazos. Nessa perspectiva, compreender que as organizações atuam em uma relação de interdependência com os ecossistemas social, econômico e ambiental, fortalecendo seu protagonismo e suas responsabilidades perante a sociedade. (IBGC, 2023, p. 19)

Esse princípio apresenta a sustentabilidade dos negócios de modo amplo, ou seja, considerando o viés não apenas de capital financeiro, mas entendendo que, assim como o financeiro, há outros capitais fundamentais para o negócio, como os capitais: humano, intelectual, natural, social, reputacional e manufaturado. Ele está focado justamente na interdependência que as organizações possuem com os *stakeholders*, e a atuação dos agentes deve ser no sentido de minimizar, da melhor forma possível, os impactos negativos causados às partes interessadas e aumentar, sempre que possível, os impactos positivos causados neles. Como há essa relação de interdependência (um depende do outro), quando as duas partes ganham, o resultado sempre é melhor do que quando apenas uma se favorece.

TEMA 5 – VISÃO DE SUSTENTABILIDADE (ECONÔMICA, AMBIENTAL E SOCIAL) DA GOVERNANÇA

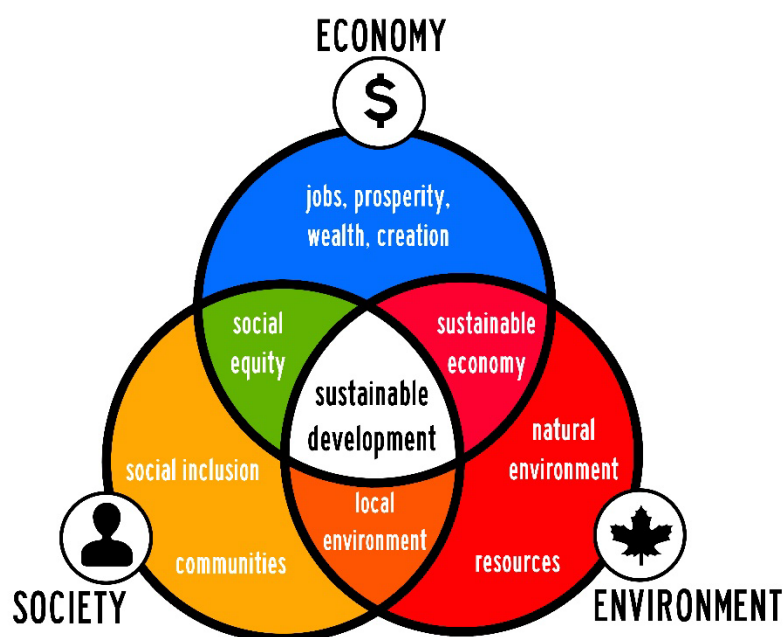
Nunca se falou tanto em sustentabilidade como na atualidade. Esse movimento foi impulsionado por demandas sociais e de mercado (GSIA, 2023) e reforçado por meio de normas e regulamentações. A sustentabilidade, de forma ampla, pode ser compreendida por meio de cinco dimensões: sustentabilidades social, territorial, ecológica, cultural e econômica (Sachs, 2002).

A sustentabilidade social está relacionada à qualidade de vida dos indivíduos como um todo (Goodland, 2002). A ambiental se refere ao uso adequado dos recursos dos ecossistemas (solo, água e ar). A econômica está relacionada a obter os objetivos econômicos com base em uma adequada utilização de todos os tipos de recursos. A territorial diz respeito à superação das disparidades inter-regionais. E a cultural tem relação com a continuidade cultural, mesmo em um ambiente de mudanças (Sachs, 2002).

A governança corporativa, nesse contexto de sustentabilidade, tem justamente a missão de obter um desenvolvimento sustentável para todas as

partes interessadas. O desenvolvimento sustentável, então, pode ser considerado como uma meta para as organizações, por intermédio de princípios ou diretrizes de sustentabilidade (Diesendorf, 2000), e se baseia na intersecção das dimensões relacionadas ao meio ambiente, à equidade social e à economia (Elkington, 1998; Bansal, 2002).

Figura 5 – Dimensões do desenvolvimento sustentável



Crédito: Desdemona72/Shutterstock.

Na evolução do conceito das três dimensões do desenvolvimento sustentável (ambiental, social e econômico), uma quarta dimensão, que é justamente a dimensão de governança, se refere ao sistema político das empresas e suas ações para o desenvolvimento sustentável (Khan, 2019). Surgiu, assim, o termo e o conceito *ESG* – sigla, em inglês, para *enviromental, social and governance* –, que envolve as práticas ambientais, sociais e de governança das empresas (Irigaray; Stocker, 2022).

Os indicadores de ESG acabaram sendo utilizados pelo mercado como uma forma de mensurar a governança, a gestão de riscos e o desempenho não financeiro das organizações (Irigaray; Stocker, 2022). No Brasil, inclusive, os indicadores-chave de ESG são cobrados das empresas da capital aberto, com ações negociadas na B3, para compor o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3), que dá suporte para a emissão de regulamentações tanto no Brasil, como fora, por exemplo:



- a. Resolução n. 59/2021 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), alterada pela Resolução n. 168/2022 da própria CVM, que obriga ao fornecimento de informações ligadas à ESG nos formulários de referência das empresas cujas ações são negociadas na B3 (Brasil, 2021, 2022).
- b. Normas inaugurais de sustentabilidade emitidas pela International Sustainability Standards Board (ISSB), com base nas quais a CVM emitiu sua Resolução n. 193/2023, definindo uma padronização inicial para a divulgação das informações não financeiras de oportunidades e riscos relacionadas à sustentabilidade e ao clima (Brasil, 2023).
- c. Resolução da B3, que exigirá das empresas de capital aberto, a partir de 2025, a eleger como membro titular de seu conselho de administração ou diretoria estatutária pelo menos uma pessoa de gênero feminino e um membro de comunidade sub-representados (pessoa que se identifique como preta, parda ou indígena, integrante da comunidade LGBTQIA+ ou com deficiência).

As dimensões de ESG medem indicadores relacionados: ao meio ambiente (por exemplo, a medição de uso de recursos naturais, da emissão de gases de efeito estufa, do desperdício de materiais, a existência de sistemas de gestão ambiental), à responsabilidade social (considerando, por exemplo, a diversidade, a inclusão, a saúde e a segurança da força de trabalho e da estrutura organizacional) e à governança corporativa (como quanto ao tratamento equitativo das partes interessadas) (Cucari; Falco; Orlando, 2018).

Você deve estar se perguntando: então, apenas as empresas de capital aberto precisarão se preocupar com as práticas que envolvem o desenvolvimento sustentável? A boa notícia é que não. Todas as empresas precisam sim já iniciar o movimento e a adequação da sua conduta considerando o desenvolvimento sustentável de todas as partes interessadas.

Embora as regulamentações que estejam surgindo ainda não obriguem todas as empresas a apresentarem tais indicadores, em função da relevância que as empresas de capital aberto têm, a adequação terá que acontecer por parte de toda a sua cadeia de valores. Isso significa que essas empresas exigirão que seus fornecedores sigam os mesmos parâmetros de práticas sustentáveis que são exigidas delas e, assim, as empresas que acabarem não aderindo ao movimento tenderão a perder mercado e estarão propensas a não terem uma



boa longevidade, ou seja, a não manter um desenvolvimento sustentável de longo prazo.

TROCANDO IDEIAS

Como pudemos perceber, a governança corporativa se trata de uma forma de gestão pautada em princípios de integridade, transparência, equidade, responsabilização e sustentabilidade, com o objetivo central de gerar valor sustentável para a empresa, para todas as partes interessadas e para a sociedade em geral. Já não se trata de modismo ou de apenas uma forma de vender uma imagem positiva da empresa: para um grupo significativo das empresas, a adoção desses princípios já não é uma opção e, sim, se tornou uma obrigatoriedade.

Infelizmente, acompanhamos recentemente, no Brasil, casos que demonstram o oposto do que se espera de empresas que adotam boas práticas de governança. Podemos utilizar como exemplo a fraude contábil deflagrada na empresa Americanas, no início do ano 2023. A respeito desse caso, o gestor do Fundo Verde, Luis Stuhlberger (2023, citado por Abrahão, 2023), afirmou que se trata essa da “[...] maior fraude da história corporativa do Brasil”. Assim sendo, acesse a matéria sobre o caso, na íntegra, no *link* <<https://www.moneytimes.com.br/a-maior-fraude-da-historia-corporativa-do-brasil-o-caso-americanas-amer3/>>, analise quais foram os princípios de governança não observados por essa empresa e detalhe, no fórum de discussão, para seus colegas, como e de que forma tais princípios foram negligenciados e os impactos causados por essas decisões para todos os *stakeholders*.

NA PRÁTICA

1. Leia o texto a seguir.

Em consonância com o mercado global, o número de empresas alinhadas às **boas práticas de ESG** na América Latina disparou em 2022. É o que revela o estudo Sustentabilidade na Agenda das Lideranças, realizado por uma empresa de tecnologia com mais de 400 executivos nos mercados da Argentina, Brasil, Colômbia e México. De acordo com o documento, o número de companhias latino-americanas que iniciaram ou aceleraram **estratégias de sustentabilidade** nos últimos meses chegou a 69%, ante 46% em 2021.

“Algumas decidiram passar por esse processo movidas por profunda convicção sobre a contribuição que poderiam dar aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Outras foram motivadas pelas demandas de clientes, funcionários e cadeias de



suprimentos e pelo consequente impacto que isso teria em suas reputações [...], diz o relatório”.

As ações relacionadas à igualdade, diversidade e inclusão social (D&I) foram apontadas como o principal foco das estratégias de ESG em 63% das empresas consultadas. [...]

De acordo com o documento, os números podem indicar que a pauta de diversidade está servindo como uma espécie de “porta de entrada” para que os executivos comecem a abordar outros pilares da agenda ESG dentro das organizações. (ESG, 2022, grifos do original)

Com base nas informações apresentadas, faça o que se pede nos itens a seguir.

- a. Discorra sobre a importância do critério de governança (o G do ESG) para o desenvolvimento das práticas de responsabilidade social das organizações brasileiras.
 - b. Analise a importância da igualdade, da diversidade e inclusão para as práticas de ESG, identificando dois benefícios da adoção dessas práticas, para as organizações.
2. (Questão da prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade 2022). Praticar a responsabilidade social empresarial requer atenção a múltiplas exigências no tocante a relações de parceria entre clientes e fornecedores, produção de qualidade, contribuições para o desenvolvimento da comunidade, investimentos em pesquisa tecnológica, preservação do meio ambiente, redução de ações predatórias, participação dos trabalhadores nos resultados organizacionais, qualificação profissional, respeito ao cidadão etc. Ao praticar conduta ética e socialmente responsável, a organização alcança o respeito das pessoas e das comunidades que atinge, engajando seus colaboradores e conquistando a preferência dos consumidores. A atuação socialmente responsável da empresa depende diretamente do modelo de gestão implementado. Quando o modelo e as diretrizes estratégicas são pautados pela responsabilidade social, as pessoas envolvidas primarão pela ética e ações sociais, visto que o próprio ambiente as conduz nessa direção (Amorim, 2009). Considerando essa abordagem, pode-se afirmar que uma empresa cumpre seu papel social com êxito quando:
- a. A preferência dos consumidores e o engajamento dos colaboradores não são influenciados pelo modelo de gestão implementado pela empresa.



- b. O respeito pelas pessoas e pelas comunidades antecede a prática da empresa, considerando que a responsabilidade social empresarial é uma exigência imposta pelo mercado e pelos fornecedores.
- c. O modelo de gestão é pautado tanto pela responsabilidade social quanto pela atmosfera interna, contribuindo, assim, para a prevalência de condutas éticas, o respeito às pessoas e o engajamento dos colaboradores.
- d. A preservação do meio ambiente é atendida pela empresa, pois é um fator que amplia a sua participação no mercado, considerando que esse é um dos problemas contemporâneos que mais exige atenção das organizações.
- e. A participação dos trabalhadores nos resultados organizacionais reflete o engajamento deles no conjunto dos procedimentos internos, primando pela ética e pelas ações sociais e fortalecendo, assim, a imagem pública da empresa.

Observação: o gabarito detalhado dessas questões será apresentado na nossa videoaula.

FINALIZANDO

Vimos, até aqui, que o cenário promovido pela disseminação da governança corporativa confere um novo significado para a relação que existe entre empresa e sociedade, uma vez que se busca um equilíbrio nos interesses de cada um dos *stakeholders*, de forma a objetivar a geração de valor sustentável de longo prazo para todas essas partes. Tal mudança propicia um senso de responsabilidade, com impacto no bem-estar dos *stakeholders*, no meio ambiente e na sociedade geral (Ifraim Filho; Cierco, 2022).

Essa mudança foi promovida a partir do desenvolvimento de pesquisas científicas, das quais se chegou à teoria da agência, que embasou inicialmente a construção do sistema de governança e que até hoje é considerada para a manutenção ou melhoria do modelo. Isso demonstra o porquê de as áreas de gestão, contabilidade, economia e direito, por exemplo, estarem enquadradas como ciências sociais aplicadas. Os estudos e atuações dos profissionais oriundos dessas áreas influenciam na forma como a sociedade se estrutura e se comporta, de forma geral.



No caso da governança corporativa, fica evidente a evolução positiva causada. A sociedade ainda se encontra em fase de maturação desses valores, ou seja, eles ainda precisam ser orientados, na maioria das situações, por uma orientação normativa. Entretanto, já se alcançou um estágio muito superior ao que se estava, no início do debate do tema.

REFERÊNCIAS

- ABRAHÃO, D. A maior fraude da história corporativa do Brasil: o caso Americanas (AMER3). **Money Times**, 14 jun. 2023. Disponível em: <<https://www.moneytimes.com.br/a-maior-fraude-da-historia-corporativa-do-brasil-o-caso-americanas-amer3/>>. Acesso em: 22 abr. 2024.
- AMORIM, T. N. G. F. Responsabilidade social corporativa. In: ALBUQUERQUE, J. L. (Org.). **Gestão ambiental e responsabilidade social**: conceitos, ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2009.
- BANSAL, P. The corporate challenges of sustainable development. **Academy of Management Executive**, v. 16, p. 122-131, 2002.
- BERLE, A. A.; MEANS, G. C. **The modern corporation and private property**. Nova Brunswick: Transaction Publishers, 1991.
- BRASIL. Lei n. 12.846, de 1º de agosto de 2013. **Diário Oficial da União**, Brasília, 2 ago. 2013. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm>. Acesso em: 22 abr. 2024.
- BRASIL. Ministério da Fazenda. Comissão de Valores Mobiliários. Resolução n. 59, de 22 de dezembro de 2021. **Diário Oficial da União**, Brasília, 23 dez. 2021. Disponível em: <<https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/resolucoes/anexos/001/resol059consolid.pdf>>. Acesso em: 22 abr. 2024.
- _____. Resolução n. 168, de 20 de setembro de 2022. **Diário Oficial da União**, Brasília, 21 set. 2022. Disponível em: <<https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/resolucoes/anexos/100/resol168.pdf>>. Acesso em: 22 abr. 2024.
- _____. Resolução n. 193, de 20 de outubro de 2023. **Diário Oficial da União**, Brasília, 23 out. 2023. Disponível em: <<https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/resolucoes/anexos/100/resol193.pdf>>. Acesso em: 22 abr. 2024.
- CUCARI, N.; FALCO, S. E. de; ORLANDO, B. Diversity of board of directors and environmental social governance: Evidence from Italian listed



companies. **Corporate Social Responsibility and Environmental Management**, v. 25, n. 3, p. 250-266, 2018.

DIESENDORF, M. Sustainability and sustainable development. In: DUNPHY, D. et al. (Ed.). **Sustainability**: The corporate challenge of the 21st century. Sidney: Allen & Unwin, 2000. v. 2. p. 19-37.

ELKINGTON, J. Accounting for the triple bottom line. **Measuring Business Excellence**, v. 2, n. 3, p. 18-22, 1998.

ENRON: os mais espertos da sala 2005 completo legendado em português pt br. **Luciano Portella**, 1 set. 2005. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=5DKwOJKHgJM>>. Acesso em: 22 abr. 2024.

ENRON: the smartest guys in the room. Direção: Alex Gibney. EUA: Magnolia Pictures, 2005. 109 min.

ESG cresce na América Latina e já faz parte da agenda de 69% das empresas. **Exame**, 2022. Disponível em: <https://exame.com/esg/esg-cresce-na-america-latina-e-ja-faz-parte-69-das-empresas_red-01/>. Acesso em: 22 abr. 2024.

EUA – Estados Unidos da América. **Lei Sarbanes-Oxley**. Washington, 30 jul. 2002.

GOODLAND, R. Sustainability: human, social, economic and environmental. **Social Science**, v. 6, p. 220-225, 2002.

GSIA – Global Sustainable Investment Alliance. **Review 2022**. [S.l.], 2023. Disponível em: <<https://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2023/12/GSIA-Report-2022.pdf>>. Acesso em: 22 abr. 2024.

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. **Código das melhores práticas de governança corporativa**. 6. ed. São Paulo, 2023.

IFRAIM FILHO, R.; CIERCO, A. A. **Governança, ESG e estrutura organizacional**. Coimbra: Grupo Almedina, 2022. *E-book*. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786587019536/>>. Acesso em: 22 abr. 2024.

IRIGARAY, H. A. R.; STOCKER, F. ESG: novo conceito para velhos problemas. **Cadernos Ebape.Br**, v. 20, n. 4, jul./ago. 2022.



JENSEN, M. C.; MECKLING, W. H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. **Journal of Financial Economics**, v. 3, n. 4, p. 305-360, out. 1976.

KHAN, M. Corporate governance, ESG, and stock returns around the world. **Financial Analysts Journal**, v. 75, n. 4, p. 103-123, 2019.

MONKS, R. A. G.; MINOW, N. **Corporate governance**. Cambridge: Blackwell Pub, 1995.

_____. **Power and accountability**. Nova York: HarperCollins, 1992.

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. **Principles of corporate governance**. Paris, 1999.

ONU – Organização das Nações Unidas. **Relatório da Comissão sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento**: nosso futuro comum. Nova York, 1987.

PRADO, R. N. Governança corporativa. São Paulo: Editora Saraiva, 2023. v. 3. *E-book*. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553625129/>>. Acesso em: 22 abr. 2024.

ROSSETTI, J. P.; ANDRADE, A. **Governança corporativa**: fundamentos, desenvolvimento e tendências. 7. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2014. *E-book*. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522493067/>>. Acesso em: 22 abr. 2024.

SACHS, I. **Caminhos para o desenvolvimento sustentável**. 4. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.

THE COMMITTEE ON THE FINANCIAL ASPECTS OF CORPORATE GOVERNANCE; GEE AND CO. **Report of...** Londres, dez. 1992. Disponível em: <<https://www.ecgi.global/sites/default/files/codes/documents/cadbury.pdf>>. Acesso em: 24 jun. 2024.

WATTS, R. L.; ZIMMERMAN, J. L. Towards a positive theory of the determination of accounting standards. **The Accounting Review**, v. 53, p. 112-134, 1978.